Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità *CDPD*

Chiara Balerna, Michela Luraschi, Donatella Oggier-Fusi, Piercarla Reposo

Percorsi nelle disabilità

Dove eravamo rimasti….

«Fino alla metà degli anni ’70, l’istituzionalizzazione restò la misura dominante negli Stati Uniti in materia di politica sociale nel campo del deficit intellettivo. Le condizioni di vita in questi ambienti erano generalmente disastrose, dei gruppi di pressione fecero allora sentire la loro voce per opporsi alla politica di esclusione sistematica delle persone con deficit intellettivo. Furono le associazioni di genitori e l’alba di una storia nuova».

Movimenti USA, anni ‘70.

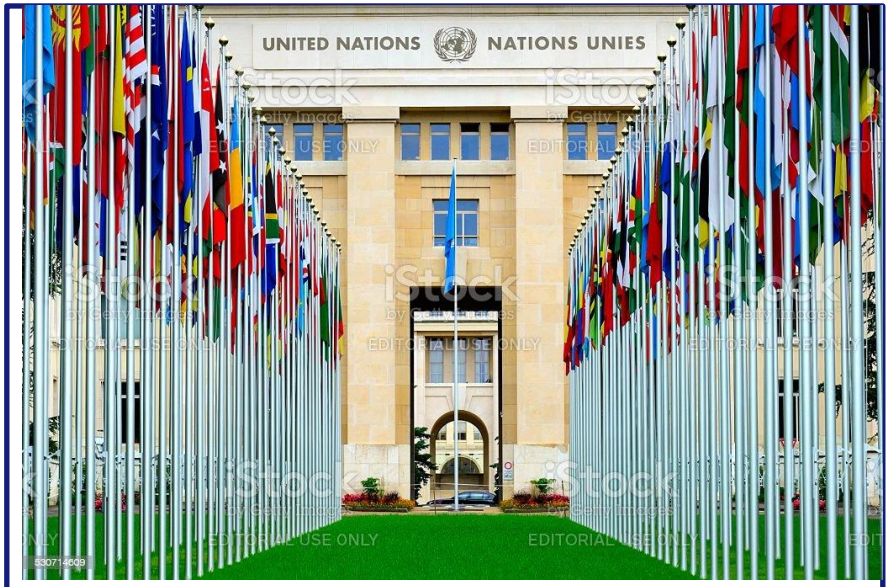
Crip Camp - Disabilità rivoluzionarie

Film documentario, 2020

Diretto da: Nicole Newnham e Jim LeBrecht

Anni 70 in Svizzera, associazionismo e movimenti sociali

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)



Entrata in funzione il 24 ottobre 1945.

“ … salvare le future generazioni dal flagello della guerra … ”

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) conta oggi 193 Stati membri.

L’ONU vanta un’universalità unica per il ventaglio di temi che tratta, la sua composizione, la partecipazione ai processi decisionali, l’elaborazione di norme e standard di portata internazionale come pure l’influsso planetario.

Convenzioni ONU dei diritti dell'uomo

I diritti umani tutelano la persona e la sua dignità in tempo di pace e in tempo di guerra. Sono garantiti dal diritto internazionale ed è compito dello Stato farli rispettare.

È con questo spirito che la ONU ha sviluppato un insieme di convenzioni vincolanti, che traggono origine dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata e proclamata nel 1948.

Si distinguono principalmente tre tipi di diritti umani:

- **i diritti civili e politici**: per esempio il diritto alla vita, la libertà di riunione e la libertà di religione;
- **i diritti economici, sociali e culturali:** per esempio il diritto al lavoro, all'istruzione e alla sicurezza sociale;
- **i diritti della «terza generazione»:** per esempio il diritto allo sviluppo e a un ambiente sano e pulito.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Un lungo percorso

- Gruppo di lavoro “tecnico” composto da:

  27 rappresentanti di Stati/ **12 ONG di persone con disabilità**/

  1 Istituzione per la difesa dei diritti dell’uomo.
- Processo complesso e lungo per ottenere un testo efficace rappresentante tutte le dimensioni della disabilità in una prospettiva dei Diritti dell’Uomo e dello sviluppo sociale considerando tutti i punti di vista rappresentanti.
- Testo adottato il **13 dicembre 2006** alla 61 Assemblea Generale dell’ONU. La CDPD è stata ratificata dalla Svizzera il 15 aprile 2014 ed è entrata in vigore il **15 maggio 2014**.
- La Svizzera non ha aderito al protocollo facoltativo.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Perché una convenzione specifica?

- Per meglio proteggere dei gruppi di persone (bambini, donne, persone con disabilità e le realtà dove i diritti non sono ancora sviluppati)
- La Convenzione non introduce nuovi diritti per le persone con disabilità, bensì concretizza e specifica la portata dei diritti fondamentali dei vari strumenti di tutela dei diritti umani, rapportandoli alla **particolare situazione** delle persone con disabilità.
- Per focalizzare l'attenzione e la riflessione in maniera specifica
- Nel Preambolo (dalle lettere a alla lettera d) vi è un chiaro riferimento ai diritti universali
- Le persone con disabilità **non hanno diritti speciali**, hanno gli stessi diritti di tutti, piuttosto **hanno bisogni speciali**.

Struttura della convenzione

- **Preambolo** (non vincolante)
- **Art.1-9** Parte generale
  - Art.1 Scopo
  - Art.2 Definizione
  - Art. 3 Principi generali

  Art. 1-8 spiegano alcuni articoli in modo specifico
- **Art.10-30** Diritti specifici (diritti umani)
- **Art.31-40** Messa in pratica e sorveglianza
- **Art.41-50** Disposizioni finali – Regole tecniche tipiche dei trattati internazionale

- **Protocollo facoltativo** La CDPD è integrata da un Protocollo facoltativo (opzionale) che prevede una procedura individuale di comunicazione e una procedura d'inchiesta.

Preambolo
Richiamo ai principi e diritti universali

La convenzione si rifà esplicitamente a diversi principi della **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:**

(*tratto dal Preambolo)*

(a) Richiamando i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la **dignità ed il valore** connaturati a tutti **i membri della famiglia umana** ed **i diritti uguali e inalienabili** come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,

(b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che **ciascun individuo è titolare di tutti i diritti** e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione (…)

Preambolo
La disabilità: un concetto in evoluzione

- (e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.

Art.1 Scopo

(…), proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali a tutte le persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità;

Per persone con disabilità si intendono persone con minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Art.4 Obblighi generali

a) Ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;

a) Ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità.

Articoli a favore del cambiamento di approccio

Art. 8: Accrescimento della consapevolezza

- Sensibilizzare l'insieme della società riguardo alla situazione delle persone con disabilità;
- Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose;
- Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità;
- Rafforzare tutti i livelli del sistema educativo al concetto di inclusione e rispetto;
- Incoraggiare i mezzi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità;
- Promuovere programmi di formazione volti alla consapevolezza.

Art. 31: Statistica e raccolta dati

raccolta dati che permetta una pianificazione politica volta all'inclusione su dati concreti.

Alcuni punti cardine della CDPD

- Art.19 Vita indipendente ed inclusione nella comunità
- Art. 21 Libertà di espressione e di opinione e accesso all’informazione
- Art. 24 Educazione
- Art. 27 Lavoro e occupazione
- Art. 29 Partecipazione alla vita politica e pubblica

Art. 29 Partecipazione alla vita politica e pubblica

(…) gli Stati Parti devono garantire i diritti politici e l'opportunità di goderne su base di uguaglianza con gli altri

- Diritto di votare
- Diritto di essere elette
- Assicurare procedure, strutture e materiali appropriati e accessibili
- Autorizzare a farsi assistere
- Promuovere la partecipazione associativia
- Autorappresentanza

Approfondimento Il Quotidiano, 18.03.2022

Art. 24 Educazione

(…)gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, (…)

- Accedere alla formazione all'interno della propria comunità di vita
- Ricevere sostegni adeguati, supporti individualizzati
- Utilizzo di modalità di comunicazione appropriate ai diversi bisogni
- Formazione consapevole di docenti, anche con disabilità
- Accesso all'insegnamento superiore e alla formazione continua.

La CDPD in Svizzera: Niente su di noi, senza di noi

Berna, marzo 2022

Berna, settembre 2024

La CDPD in Svizzera

Con la ratifica nel 2014, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD), la Svizzera si è impegnata a garantire alle persone con disabilità la partecipazione alla vita sociale su una base di uguaglianza e autodeterminazione.

A tutt'oggi però, la realtà dei fatti è ben diversa: la Svizzera non ha un piano d'azione e molti ostacoli all'attuazione della CDPD non sono ancora stati eliminati.

Le persone con disabilità e le loro organizzazioni esortano pertanto la Svizzera a darsi da fare una volta per tutte a favore della **partecipazione, della libertà di scelta e dell'inclusione** delle persone con disabilità.

L’Iniziativa per l’inclusione

L'iniziativa popolare è stata presentata il 5 settembre 2024 con 107.910 firme valide.
L'iniziativa rivendica l'uguaglianza effettiva, la partecipazione, l'autodeterminazione e l'assistenza per le persone con disabilità.

Le principali rivendicazioni:

- Ratifica del protocollo opzionale
- Libera scelta del luogo di residenza e della forma abitativa (art. 19 CDPD)
- Maggiore inclusione nella formazione (art. 23 CDPD)
- Coinvolgimento e partecipazione, grazie a un mercato del lavoro inclusivo (art. 27 CDPD)

Sessione parlamentare delle persone con disabilità

- Nel 2023, a livello federale: 44 persone con disabilità
- Nel 2024, a livello cantonale: 30 persone con disabilità hanno elaborato una risoluzione contenente richieste suddivise in 3 capitoli:
  - Diritti politici
  - Accessibilità, sostegni, aiuti
  - Coinvolgimento e conoscenza

  E trasformate in seguito in
  3 petizioni:
  Consiglio di Stato
  Gran Consiglio
  Comuni

2026: 15 giugno, Sessione cantonale
21 ottobre, Sessione nazionale

www.ti.ch/sessioneparlamentaredisabilita

Nella nostra realtà professionale?

La Convenzione è la bussola che permette di orientare le nostre politiche sociali e le nostre pratiche professionali

Bibliografia essenziale

- ONU (2006), Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
- Bollettino atgabbes (2013), Dossier inverno 2013: *Diritti delle persone con disabilità: la convenzione ONU*
- Paola Baratella e Elena Littamè (2009), I Diritti delle persone con disabilità, Ed. Erickson
- Borgnolo G, de Camillis R, Francescutti C, Frattura L, Troiano R, Bassi G, Taburo E, *a cura di*,(2009) ICF e Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Nuove prospettive per l'inclusione , Ed. Erickson